

1510610-52.2021.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... condenação anterior por roubo e tráfico de drogas. Ele negou, ainda, que exibiu uma arma de fogo e quebrou o dedo da vítima, exculpação mendaz, porquanto a vítima asseverou que havia sim uma arma de fogo e o seu dedo foi fraturado pela violência na sua retirada do carro.

Tudo isso considerado, indisputável a procedência da pretensão punitiva estatal, conforme a imputação lançada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510610-52.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510610-52.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2082087/2021 - 03º D.P. SUMARE, 16965075 - 03º D.P. SUMARE, 387/21/329 - 03º D.P.

SUMARE, 2082087 - 04º D.P. SUMARE, 387/21/329 - 04º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR RAMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JULIO CESAR RAMOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na exordial acusatória (páginas 54/55).

Recebimento da denúncia (página 68). Resposta à acusação (página 78). Citação pessoal (página 82). Prova oral e interrogatório (páginas 109/110). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal

(páginas 109/110), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, absolvição pela coação moral irresistível (páginas 111/112). É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Depois da exauriente cognição do quadro fático-probatório, possível destacar abaixo contundentes elementos de convicção desfavoráveis ao acusado, que conduzem à iniludível condenação.

Explico.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima declarou que foi roubada por dois ladrões, quando se encontrava a trabalho na coleta domiciliar de material biológico, sendo que um dos roubadores estava com o braço engessado e segurava uma arma de fogo na outra mão, que era apontada para a barriga da vítima. Ela foi empurrada para que saísse do carro e a porta foi fechada em cima do seu dedo, quebrando-o. Os ladrões fugiram com o veículo e cerca de 40 (quarenta) minutos depois o automóvel foi encontrado com o réu na sua condução, justamente aquele roubador que reconheceu como quem estava com o braço imobilizado e empunhava a arma de fogo. A vítima confirmou, em audiência, que as tatuagens exibidas pelo acusado são as mesmas que ela viu no ladrão durante o roubo (páginas 109/110).

Por sua vez, o policial militar Erick Vinicius Tavares Borges relatou que, noticiado o roubo que tinha acabado de acontecer, surpreendeu o denunciado dirigindo o carro roubado. Ele desembarcou e fugiu a pé, até ser detido (páginas 109/110).

Em seu interrogatório judicial (páginas 109/110), o réu Julio Cesar Ramos afirmou que, realmente, cometeu o delito, mas não de forma voluntária, pois constrangido por outrem, coação que se mostrou pouco crível, uma vez que o acusado não é jejuno no mundo crime, ostentando condenação anterior por roubo e tráfico de drogas. Ele negou, ainda, que exibiu uma arma de fogo e quebrou o dedo da vítima, exculpação mendaz, porquanto a vítima asseverou que havia sim uma arma de fogo e o seu dedo foi fraturado pela violência na sua retirada do carro.

Tudo isso considerado, indisputável a procedência da pretensão punitiva estatal, conforme a imputação lançada na prefacial. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada (enunciado da súmula nº 582 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça).

Ingresso à dosimetria penal.

Em primeira fase, pela maior lesividade da conduta, tendo em vista que o dedo da vítima foi fraturado, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, pela reincidência específica (páginas 128/129 - proc. nº 0007839-54.2016.8.26.0604), majoro a pena em 1/3 (um terço). Não houve confissão integral a justificar a correlata atenuante.

Em terceira fase, presentes duas causas de aumento, emprego de arma (cuja apreensão para a sua configuração se encontra superada pela jurisprudência) e indisfarçável concurso de agentes. Sendo assim, como certamente não se pode tratar uma situação mais grave (roubo com duas causas de aumento) do mesmo modo que uma menos grave (roubo com uma causa de aumento do emprego de arma de fogo), igualando-se hipóteses desiguais com uma única exasperação, cabe, com espeque no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação de duas majorantes, uma sobre a outra, ou seja, 1/3 (um terço) pela comparsaria e mais 2/3 (dois terços) pela grave ameaça exercida

com emprego de arma de fogo.

À luz do artigo 33 do Código Penal, tendo em vista o montante de pena, a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado.

Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar JULIO CESAR RAMOS, qualificado nos autos, às penas de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O réu permaneceu recluso durante o procedimento em primeiro grau de jurisdição (páginas 49/51) e assim deve continuar em garantia da ordem pública, como medida de autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar, gravemente, contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA